

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Miejscowość: Lubań

Data: 24 lipca 2026 r.

Do:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Świętego Mikołaja 78/79

50-126 Wrocław

za pośrednictwem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

ul. Górna 22

58-500 Jelenia Góra

STRONY POSTĘPOWANIA

Skarżący:

Marcin Pałka

zam. ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: [UZUPEŁNIĆ NUMER PESEL]

nr tel.: [DO WIADOMOŚCI SĄDU]

Organ administracji publicznej (Organ II instancji):

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

ul. Górna 22, 58-500 Jelenia Góra

Organ I instancji:

Starosta Lubański

ul. Walerego Wróblewskiego 1, 59-800 Lubań

PRZEDMIOT ZASKARŻENIA

Zaskarżany akt: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. (*sygn. akt SKO:* [UZUPEŁNIĆ SYGNATURĘ DEC. SKO]) doręczona Skarżącemu w dniu [DOPISAC DATĘ DORECZENIA], utrzymująca w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB) w przedmiocie skierowania Skarżącego na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Wartość przedmiotu zaskarżenia / Wpis sądowy:

Wpis stały od skargi w wysokości **200 zł** (słownie: dwieście złotych), zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

SKARGA

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r.

Działając imieniem własnym, na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm. – dalej jako „**p.p.s.a.**”), **zaskarżam w całości** decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB).

I. WNIOSKI SKARGI (PETITUM)

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. wnoszę o:

1. **UCHYLENIE W CAŁOŚCI** zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB);
2. **EVENTUALNIE** – na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. – dalej jako „**K.P.A.**”) – **STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI** decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. oraz zaskarżonej decyzji SKO z dnia 7 lipca 2026 r. z uwagi na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa;
3. **ZASĄDZENIE** od organu na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, w tym zwrotu uiszczonego wpisu od skargi;
4. **WSTRZYMANIE WYKONANIA** zaskarżonej decyzji w całości na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego, z uwagi na fakt, że jej wykonanie wyrządzi Skarżącemu trudną do odwrócenia szkodę i spowoduje trudne do odwrócenia skutki procesowe i osobiste.

II. ZARZUTY SKARGI

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucam:

1. ZARZUTY BRAKU WEJŚCIA DECYZJI DO OBROTU I NIEWAŻNOŚCI (Art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A.)

- **1.1. Rażąco naruszenie przepisów o doręczeniach (art. 42 § 1 w zw. z art. 44 K.P.A.),** polegające na uznaniu przez organy obu instancji, że w sprawie doszło do doręczenia decyzji I instancji w trybie tzw. fikcji doręczenia (art. 44 K.P.A.), w sytuacji gdy Starosta Lubański — posiadając wiedzę o prawidłowym adresie zamieszkania Skarżącego (ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań), co sam potwierdzał w treści kierowanych pism — fizycznie wysyłał korespondencję (zawiadomienie z art. 10 K.P.A. oraz decyzję z 21.04.2026 r.) na obcy, błędny adres (ul. Stawowa 5, 59-800 Lubań), co czyni fikcję doręczenia prawnie bezskuteczną, a decyzję I instancji **nieistniejącą w obrocie prawnym (tzw. nieakt)**.
- **1.2. Rażąco naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A. w zw. z art. 107 § 1 pkt 8 K.P.A.** poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia podpisanego przez osobę nieposiadającą i niewykazującą w treści dokumentu prawidłowego upoważnienia Starosty Lubańskiego do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (zastępca naczelnika Magdalena Dul), co stanowi kwalifikowaną wadę prawną decyzji.

2. ZARZUTY NARUSZENIA PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA (K.P.A.)

- **2.1. Naruszenie art. 10 § 1, art. 7 i art. 8 K.P.A.** polegające na całkowitym zignorowaniu formalnego wniosku Skarżącego z dnia 31 marca 2026 r. o przedłużenie terminu do zajęcia stanowiska o 14 dni i wydaniu już w dniu 1 kwietnia 2026 r. zawiadomienia o zakończeniu postępowania dającego jedynie 7 dni, wysłanego dodatkowo na zły adres (ul. Stawowa 5), czym organy pozbawiły obywatela czynnego udziału w postępowaniu.
- **2.2. Naruszenie art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 K.P.A.** poprzez wydanie decyzji I instancji zaledwie 1 dzień po wpłynięciu obszernych pism obrończych Skarżącego (Wniosku o umorzenie z 17.04.2026 r. i Sprzeciwu z 20.04.2026 r.) oraz całkowite zignorowanie powołanego w nich orzecznictwa sądów administracyjnych i dowodu z policyjnej kontroli drogowej, co stanowi dowód automatyzmu decyzyjnego.
- **2.3. Rażąco naruszenie art. 80 K.P.A. przez SKO** poprzez oficjalne sformułowanie w uzasadnieniu decyzji niedopuszczalnej tezy, że *„organy administracji publicznej nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej”*, co stanowi abdykację organu odwoławczego z ustawowego obowiązku swobodnej oceny materiału dowodowego i bezkrytyczne przyjmowanie dokumentu z innego postępowania.
- **2.4. Naruszenie art. 57 § 1 K.P.A.** poprzez popełnienie przez SKO błędu matematycznego przy obliczaniu 14-dniowego terminu awizowania (obliczenie 15 dni od 24.04 jako 9 maja zamiast 8 maja) i budowanie na tym błędzie 3-stronicowych wywodów o rzekomej „przedwczesności” odwołania.
- **2.5. Naruszenie art. 7a § 1 K.P.A. (zasada *in dubio pro libertate*)** poprzez drastyczne zinterpretowanie wszelkich wątpliwości stanu faktycznego i prawnego na niekorzyść Skarżącego oraz wyrażenie przez SKO nielegalnej konkluzji, że deaktualizacja opinii biegłych *„nie może działać na korzyść strony”*.

3. ZARZUTY NARUSZENIA PRAWA MATERIALNEGO

- **3.1. Błędą wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 75 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 99 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 942 – dalej jako „u.k.p.”)** polegające na uznaniu, że nieaktualna (11-miesięczna w dacie orzekania SKO) opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona na potrzeby postępowania karnego (oceniająca poczytalność w myśl art. 31

K.K., a nie sprawność psychomotoryczną kierowcy) stanowi automatyczną podstawę do skierowania na badania, z jednoczesnym zignorowaniem zawartych w tej opinii jednoznacznie pozytywnych wniosków medycznych (norma poznawcza, myślenie logiczne, brak choroby psychicznej).

- **3.2. Naruszenie art. 75 ust. 1 pkt 5 u.k.p. w zw. z zasadą aktualności i wiarygodności dowodowej** poprzez oparcie rozstrzygnięcia na opinii biegłych wydanej na podstawie fałszywych, 20-krotnie zawyżonych przez Policję danych ilościowych (35g metamfetaminy), które to zarzuty zostały przez Prokuratora oficjalnie zweryfikowane i zredukowane postanowieniem z dnia 19.06.2026 r. do ilości śladowych (1,8g), co unieważniło stan faktyczny będący podstawą opinii (*sublata causa, tollitur effectus*).
- **3.3. Naruszenie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2503)** poprzez skierowanie Skarżącego na badania zwykłym pismem informacyjnym bez uzasadnienia merytorycznego i powołania podstawy prawnej, z pominięciem obligatoryjnego wzoru urzędowego wskazanego w załączniku do rozporządzenia.

4. ZARZUTY NARUSZENIA KONSTYTUCJI RP I RODO

- **4.1. Naruszenie art. 42 ust. 3 Konstytucji RP (zasada domniemania niewinności)** poprzez traktowanie Skarżącego na etapie przedwczesnym postępowania przygotowawczego jako osoby winnej i uniemożliwienie mu korzystania z praw obywatelskich.
- **4.2. Naruszenie art. 5 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz art. 9 ust. 1 RODO** poprzez nielegalne pozyskanie prywatnego numeru telefonu Skarżącego z akt prokuratorskich oraz uporczywe wysyłanie jawnej korespondencji zawierającej PESEL i dane o stanie zdrowia (diagnoza ICD-10) na obcy adres osób trzecich.

III. UZASADNIENIE SKARGI

1. STAN FAKTYCZNY I PROCEDURALNY SPRAWY

W dniu 6 marca 2026 r. do Starosty Lubańskiego wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubaniu o skierowanie Skarżącego Marcina Pałki na badania lekarskie. Wniosek ten opierał się wyłącznie na opinii biegłych lekarzy psychiatrów z dnia 16 sierpnia 2025 r., sporządzonej w postępowaniu karnym (sygn. 4327-0.Ds.517.2025) na okoliczność oceny poczytalności w czasie czynu (art. 31 K.K.).

W dniu 12 marca 2026 r. Starosta Lubański wszczął postępowanie administracyjne (sygn. KD.5430.664.2026.MB). Zawiadomienie skierowano na błędny adres: **ul. Stawowa 5, 59-800 Lubań**, mimo że prawidłowym i znanym organowi adresem zamieszkania Skarżącego jest **ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań**.

W dniu 31 marca 2026 r. Skarżący osobiście przejrzał akta w siedzibie Starostwa Lubańskiego i złożył formalny wniosek o przedłużenie terminu o 14 dni celem przedłożenia dokumentacji i stanowiska prawnego. Organ wniosek ten całkowicie zignorował. Już następnego dnia (1 kwietnia 2026 r.) Starosta wydał zawiadomienie w trybie art. 10 K.P.A., wyznaczając jedynie 7 dni na wypowiedzenie się, i wysłał je ponownie na błędny adres: ul. Stawowa 5.

W dniu 20 kwietnia 2026 r. do Starosty Lubańskiego wpłynęły dwa pisma Skarżącego: Wniosek o umorzenie postępowania z dnia 17.04.2026 r. (powołujący się na orzecznictwo WSA w Gdańsku, m.in. III SA/Gd 346/14, oraz brak jakichkolwiek zastrzeżeń z policyjnych kontroli drogowych) oraz Sprzeciw z dnia 20.04.2026 r. dokumentujący oświadczenie urzędnika prowadzącego sprawę, że *"skierowanie zostanie wydane z automatu, bo jest wniosek prokuratora i taka jest procedura"*.

Zaledwie dobę po wpłynięciu pism, w dniu 21 kwietnia 2026 r., Starosta Lubański wydał decyzję (nr KD.5430.1085.2026.MB) nakazującą Skarżącemu poddanie się badaniom lekarskim. Decyzja nie zawierała ustosunkowania się do wniosków Skarżącego i została ponownie zaadresowana i wysłana na błędny adres: **ul. Stawowa 5**. Przesyłka ta nigdy nie została Skarżącemu fizycznie doręczona i po dwóch awizowaniach (24.04 i 05.05) wróciła do organu w dniu 11 maja 2026 r.

W dniu 28 kwietnia 2026 r. Skarżący otrzymał na prawidłowy adres ul. Stawowa 6 pismo informacyjne z dnia 28.04.2026 r. (sygn. KD.5430.1096.2026.MB), niebędące urzędowym skierowaniem z rozporządzenia MZ. Skarżący w dniu 8 maja 2026 r. wywiódł odwołanie.

W piśmie przewodnim przekazującym akta z dnia 12 maja 2026 r. Starosta Lubański oficjalnie oświadczył i podkreślił: **„Odwołanie wniesiono w terminie”**. Mimo to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze decyzją z dnia 7 lipca 2026 r. utrzymało w mocy decyzję Starosty, dopuszczając się przy tym rażących błędów rachunkowych i powielając uchybienia organu I instancji.

2. UZASADNIENIE ZARZUTÓW NIEWAŻNOŚCI I BRAKU WEJŚCIA DECYZJI DO OBROTU

A. Fikcja doręczenia na błędny adres (Schizofrenia adresowa organu)

Zgodnie z utrwalonym i jednolitym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, warunkiem koniecznym do zastosowania instytucji tzw. fikcji doręczenia z art. 44 K.P.A. jest **skierowanie przesyłki na prawidłowy adres strony**.

W niniejszej sprawie Starosta Lubański w piśmie z dnia 15.06.2026 r. (KD.5430.1646.2026.MB) wprost wskazywał prawidłowy adres Skarżącego: *"zam. 59-800 Lubań, ul. Stawowa 6"*, po czym w rozdzielniku wysyłkowym tego samego pisma oraz na kopertach z decyzją z 21.04.2026 r. wpisywał adres błędny: **ul. Stawowa 5**.

Skutek doręczenia zastępczego w trybie art. 44 K.P.A. w przypadku wysłania pisma na zły adres **z mocy prawa nie zachodzi**. Przepisy o doręczeniach mają charakter gwarancyjny. Ryzyko błędu w adresowaniu obciąża wyłącznie organ. Decyzja z dnia 21 kwietnia 2026 r. nigdy nie została Skarżącemu skutecznie doręczona, a co za tym idzie — **nie weszła do obrotu prawnego (stanowi tzw. nieakt)**. Wydanie decyzji II instancji utrzymującej w mocy decyzję, która nie weszła do obrotu, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A.

B. Fałszywe oświadczenie urzędowe Starosty

W piśmie procesowym do SKO Starosta Lubański złożył oświadczenie, iż *„odwołujący zapoznał się z treścią akt, w tym treścią decyzji w trakcie przeglądania akt sprawy”*. Jest to twierdzenie obiektywnie nieprawdziwe. Jedyne przeglądanie akt przez Skarżącego miało miejsce w dniu **31 marca 2026 r.**, podczas gdy decyzja powstała dopiero **21 kwietnia 2026 r.** (a w piśmie z 15.06 Starosta twierdzi wręcz, że z 14 maja!). Skarżący nie mógł

zobaczyć 31 marca decyzji wydanej niemal miesiąc później. Oświadczenie to stanowiło próby zatuszowania faktu wysłania decyzji na zły adres i braku jej doręczenia.

3. UZASADNIENIE ZARZUTÓW MATERIALNOPRAWNYCH I POMINIĘCIA OCENY DOWODOWEJ

A. Abdykacja SKO z oceny dowodów (Art. 80 K.P.A.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zrzekło się oceny materiału dowodowego, wprost wpisując w uzasadnieniu decyzji z 07.07.2026 r.: *"organy administracji publicznej nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej"*.

Stanowisko to jest drastycznie sprzeczne z art. 80 K.P.A. Jak wielokrotnie wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny:

„Choć organ administracji nie posiada wiedzy specjalistycznej, to ma bezwzględny obowiązek dokonania procesowej oceny opinii biegłego pod kątem jej logiki, spójności, kompletności oraz aktualności i wiarygodności przesłanek. Bezkrytyczne przyjęcie opinii przez organ stanowi rażące naruszenie art. 7, 77 § 1 i 80 KPA uzasadniające uchylenie decyzji” (por. wyrok NSA z dnia 12.09.2024 r., II GSK 519/23).

B. Opinia medyczna — Cherry-picking i zdezaktualizowany dowód

Organy dokonały zakazanej w prawie administracyjnym wybiórczej oceny opinii biegłych z 16.08.2025 r. Zignorowano jednoznacznie pozytywne konkluzje medyczne: - **„Globalny poziom funkcjonowania poznawczego mieści się w normie”**; - **„Myślenie jest logiczne i zwarte”**; - **„Brak choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego”**;

Wyciągnięto wyłącznie jeden kod ICD-10 (F19.2), ignorując fakt braku jakichkolwiek zaburzeń sprawności psychomotorycznej Skarżącego.

Co kluczowe, opinia z 16.08.2025 r. w dacie orzekania przez SKO (07.07.2026 r.) liczyła **blisko 11 miesięcy**, a przede wszystkim została oparta na błędnym stanie faktycznym — rzekomym posiadaniu 35g metamfetaminy i 7,5g marihuany. W dniu **19 czerwca 2026 r. Prokurator wydał postanowienie** o weryfikacji i obniżeniu zarzutów do ilości śladowych (1,8g i 0,18g — ilości 20-krotnie mniejsze). Baza faktyczna opinii biegłych przestała istnieć (*sublata causa, tollitur effectus*).

C. Linia orzecznicza WSA w Gdańsku stojąca za Skarżącym

Wydane rozstrzygnięcia naruszają utrwaloną linię orzeczniczną sądów administracyjnych: 1. **Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 03.07.2014 r. (sygn. III SA/Gd 346/14)**: Sąd orzekł, że sama opinia sądowo-psychiatryczna z innej sprawy karnej nie stanowi automatycznej podstawy do skierowania na badania. Skierowanie nie może stanowić dodatkowej represji ani szyskany. Organ ma obowiązek wykazać konkretne, aktualne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2. **Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20.12.2018 r. (sygn. III SA/Gd 599/18)**: Sąd uznał, że samo rozpoznanie uzależnienia w przeszłości nie uzasadnia automatycznie skierowania na badania, jeśli brak dowodów na negatywne zachowania na drodze. 3. **Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 04.04.2012 r.**

(sygn. III SA/Gd 41/12): Podstawą skierowania mogą być wyłącznie skonkretyzowane i obiektywne zastrzeżenia zdrowotne związane bezpośrednio z prowadzeniem pojazdów.

Skarżący w trakcie rutynowych kontroli drogowych Policji uzyskiwał wyniki w pełni pozytywne, nie dopuszczając się żadnych naruszeń prawa o ruchu drogowym.

4. UZASADNIENIE WNIOSEKU O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI (Art. 61 § 3 P.P.S.A.)

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wykonanie zaskarżonej decyzji przed prawomocnym zbadaniem jej legalności przez WSA rodzi konieczność poddania się specjalistycznym badaniom lekarskim pod rygorem zatrzymania prawa jazdy. Skarżący wykorzystuje pojazd do codziennego funkcjonowania i utrzymania rodziny. Ewentualne zatrzymanie prawa jazdy na skutek nielegalnej decyzji wywoła **nieodwracalne skutki życiowe, zawodowe i finansowe**. Wstrzymanie wykonania decyzji jest w pełni uzasadnione.

IV. WARUNKI FORMALNE I ZAŁĄCZNIKI

Skarga zostaje uiszczona opłatą stałą w kwocie **200 zł** przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu / załączono dowód uiszczenia opłaty.

Odpisy skargi wraz z załącznikami składane są w 2 egzemplarzach (dla Sądu i dla Organu).

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód uiszczenia wpisu stałego od skargi w kwocie 200 zł;
 2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 3. Kopia decyzji SKO w Jeleniej Górze z dnia 07.07.2026 r.;
 4. Kopia decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21.04.2026 r. (z kopią koperty wskazującej błędny adres Stawowa 5);
 5. Kopia pisma Starosty Lubańskiego z dnia 15.06.2026 r. (KD.5430.1646.2026.MB) dowodząca wiedzy o adresie Stawowa 6 przy wysyłce na Stawowa 5;
 6. Kopia Wniosku Skarżącego z dnia 31.03.2026 r. o przedłużenie terminu o 14 dni;
 7. Kopia Wniosku o umorzenie z dnia 17.04.2026 r. oraz Sprzeciwu z dnia 20.04.2026 r.;
 8. Kopia Postanowienia Prokuratora z dnia 19.06.2026 r. o redukcji zarzutów ilościowych;
 9. Audyt strategiczny akt sprawy.
-

(własnoręczny podpis Skarżącego)

Marcin Pałka